2. Pravni Osnov

Pravni osnov za izmjenu dijela Regulacionog plana „Centar Drvar“ zasniva se na relevantnim zakonskim, podzakonskim i planskim dokumentima Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH), Kantona 10 (Hercegbosanska županija – HBŽ) i Općine Drvar, koji regulišu prostorno planiranje, građenje i zaštitu okoliša. Izmjena se provodi u skladu sa procedurama predviđenim za izradu i donošenje detaljnih planskih dokumenata, uz usklađenost sa planskim dokumentima višeg reda. Ključni elementi pravnog osnova su sljedeći:

2.1. Zakonski i podzakonski propisi

- **Zakon o prostornom uređenju HBŽ** („Narodne novine HBŽ“, broj: 12/14): Ovaj zakon predstavlja osnovni pravni okvir za izradu, izmjenu i provedbu planskih dokumenata na nivou kantona i općina. Regulacioni planovi spadaju u grupu detaljnih planskih dokumenata (provedbenih planova), koji se donose na period do 10 godina i važe do donošenja izmjena ili novog plana, pod uvjetom usklađenosti sa višim planovima. Postupak izmjene dijela Regulacionog plana provodi se po istom postupku kao i izrada originalnog plana (Član 13: Donošenje odluke o izradi detaljnih dokumenata prostornog uređenja). Izmjena se može donijeti najranije pet godina nakon originalnog plana, uz obavezu javne rasprave (do 3 mjeseca), pribavljanja mišljenja i saglasnosti nadležnih organa, te usaglašavanja sa Prostornim planom Kantona 10. Nosilac pripreme (Općinski načelnik i Služba za imovinsko-pravne i geodetske poslove) i nosilac izrade biraju se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama FBiH. Zakon propisuje faze: donošenje Odluke o pristupanju izmjeni, priprema Urbanističke osnove, izrada prednacrta, nacrta i prijedloga, javnu raspravu i usvajanje od strane Općinskog vijeća.
- **Uredba o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja** („Službene novine Federacije BiH“, broj: 63/04, 50/07 i 84/10): Uredba definira jedinstvenu metodologiju za izmjenu Regulacionog plana, koja obuhvata dvije faze (Faza A: Priprema i izrada Urbanističke osnove; Faza B: Izrada prednacrta, nacrta i prijedloga). Urbanistička osnova uključuje izvod iz plana višeg reda, analizu postojećeg stanja, osnovnu koncepciju izgradnje i uređenja. Obavezno je uključivanje javnosti kroz Program uključivanja javnosti, pribavljanje dokumentacije od relevantnih institucija (hidrometeorološki, seizmološki, katastarski podaci) i usvajanje koncepcije. Prijedlog plana mora sadržavati projekciju izgradnje (namjena površina, saobraćaj, infrastruktura, gabariti objekata), bilanse površina, urbanističke pokazatelje, troškove uređenja i Odluku o provođenju plana. Grafički dio uključuje granice obuhvata, plan parcelacije, regulacione linije i infrastrukturu. Dokumentacija se verifikuje i arhivira u analognom i digitalnom obliku (GIS).
- **Zakon o prostornom uređenju i građenju FBiH** („Službene novine FBiH“, broj: 2/06, 72/07 i sl.): Zakon propisuje opšte uslove za građenje, uključujući zaštitu okoliša i infrastrukturu. Građenje je dozvoljeno samo na urbanim područjima i građevinskom zemljištu van urbanih područja (Član 22). Obavezno je osigurati prostor za parking u objektu ili okolini (Član 47 i Član 25: Zadovoljenje potreba prometa u mirovanju). Posebni uslovi uključuju zaštitu okoliša (Član 44: Poštovanje mjera zaštite okoliša) i tretman otpadnih voda (Član 57: Zabranjene intervencije koje ugrožavaju kvalitet podzemnih i površinskih voda; obavezan tretman otpadnih voda).

2.2. Planski dokumenti višeg reda

- **Prostorni Plan Kantona 10**: Kao planski dokument višeg reda, ovaj plan definiše smjernice za uređenje prostora u

Kantonu 10, uključujući Općinu Drvar. Izmjena Regulacionog plana mora biti usaglašena sa njim, bez promjene osnovne koncepcije šireg područja. Relevantni članovi uključuju opšte uslove za građenje (Član 22 i 47), posebne uslove (Član 44 i 57 za zaštitu okoliša i voda), te Član 13 za donošenje odluka o detaljnim dokumentima. Plan naglašava obavezu zaštite okoliša, tretmana otpadnih voda i osiguranja parkinga.

- **Odluka o provođenju urbanističkog i prostornog plana Općine Drvar**: Ova odluka specificira uslove za građenje poslovnih objekata poput autopraonica. Građenje poslovnog objekta za pranje, opravku i servisiranje motornih vozila dozvoljeno je samo ako postoje uslovi za parkiranje i zadržavanje vozila (Član 89). Objekat ne smije zagađivati okolinu i mora imati elaborat zaštite životne sredine (Član 85). Obavezni su odgovarajući priključci na infrastrukturu (elektro, vodo, komunalno; Član 90). Primjenjuju se strogi uslovi zaštite okoliša (Član 96), uključujući mjere protiv zagađenja voda i buke.

2.3. Specifična Odluka o pristupanju izmjeni

- **Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar Drvar“ i „Izmjena Regulacionog plana „Centar Drvar“ – obuhvat kod pumpe „B&M“** (broj: 16/25, od 03.10.2025. godine): Ova odluka predstavlja neposredni pravni osnov za pokretanje postupka izmjene. Član 1: Pristupa se izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar Drvar“. Član 2: Izmjena se odnosi na prostor gradskog zemljišta definisan skicom sa granicama obuhvata. Član 3: Površina obuhvata je 1280 m², definisana koordinatnim tačkama. Član 4: Plan se donosi na period od 5 godina. Član 5: Izrada obuhvata prednacrt, nacrt i prijedlog plana, u skladu sa planom realizacije. Član 6: Rok za izradu je godina dana od potpisivanja ugovora sa nosiocem izrade. Član 7: Sredstva se obezbjeđuju iz općinskog budžeta za 2025. godinu. Član 8: Nosilac pripreme je Općinski načelnik i Služba za imovinsko-pravne i geodetske poslove. Član 9: Nosilac izrade bira se po Zakonu o javnim nabavkama FBiH. Član 10: Izrada u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju HBŽ i Uredbom o jedinstvenoj metodologiji. Član 11: Pribavljanje mišljenja i saglasnosti nadležnih organa. Član 12: Nosilac pripreme utvrđuje nacrt i podnosi Općinskom vijeću. Član 13: Javna rasprava u trajanju od 30 dana. Član 14: Na osnovu javne rasprave, utvrđuje se prijedlog plana sa obrazloženjem primjedbi. Član 15: Odluka stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Drvar“ i na oglasnoj tabli.

Ova izmjena osigurava usklađenost sa višim planovima, zaštitu okoliša (posebno otpadnih voda iz autopraonice) i infrastrukturne uslove, te omogućava izgradnju samouslužne autopraonice za 2-3 automobila sa pristupnim površinama i priključkom na ulicu Aleja Slavka Rodića. U slučaju neusaglašenosti, primjenjuje se planski dokument višeg reda.

↳ Detaljnije o Uredbi metodologije

↳ Prostorni plan Kantona 10

↳ Dodaj više citata zakona